

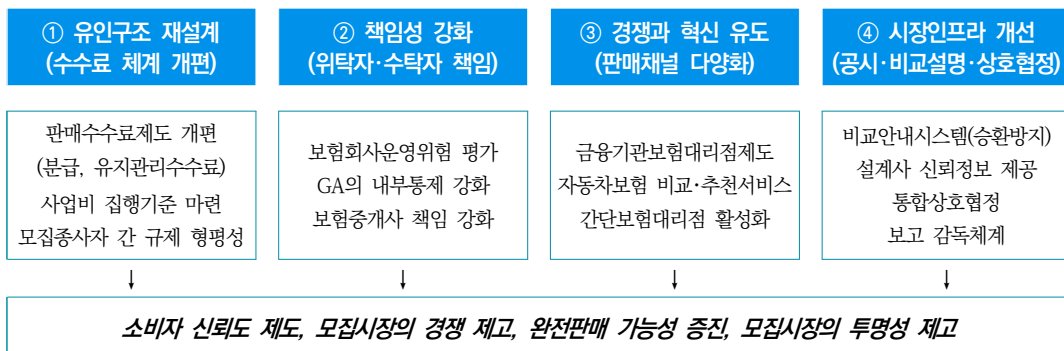
III

주요 제도개선 사항

○ 보험개혁회의를 통해 발표된 영업시장과 관련한 제도개선안은 영업시장의 신뢰회복과 경쟁·혁신에 초점이 맞추어져 있음

- 모집시장 문제의 주된 원인이 시장 참여자의 이해상충문제에서 출발하고 있다는 점을 고려하여 판매자 및 보험회사에 대한 유인구조를 재설계함
 - 모집수수료 분급 확대, 보험회사의 사업비 집행기준 마련 등이 이에 해당함
- 또한, 판매업무 위탁이 활발히 이루어지고 있는 상황을 고려하여 업무 위탁자와 수탁자의 책임을 강화하는 방향으로 제도를 개선함
 - GA 운영위험 평가제도, GA의 내부통제 강화, 보험중개사 제도 개편 등이 이에 해당함
- 한편, 모집시장에서의 경쟁과 혁신 촉진을 통한 소비자 편익을 제고하기 위해 채널 다양화 정책을 추진함
 - 혁신금융서비스¹⁾를 통한 금융기관보험대리점에 대한 판매비중 규제 완화, 자동차보험 비교·추천서비스제도 개편, 간단보험대리점 활성화 방안 등이 이에 해당함
- 끝으로 보험상품 최종 이용자인 소비자의 합리적 의사결정 지원을 위해 ‘승환방지 비교안내시스템’ 개선, 설계사 신뢰정보 제공, 보험회사와 GA를 포괄하는 상호협정 등 영업시장 인프라 개선을 추진함

〈그림 III-1〉 보험영업 관련 주요 제도개선 사항



1) 혁신금융서비스 제도는 기존 금융서비스의 제공 내용·방식·형태 등 차별성이 인정되는 금융업 또는 이와 관련된 업무를 수행하는 과정에서 제공되는 서비스에 대해 규제 적용 특례를 인정하는 제도임; 금융규제 샌드박스(<https://sandbox.fintech.or.kr/>)

1. 유인구조 재설계: 수수료 체계 개편

가. 분급 확대 및 유지관리수수료 도입

○ 모집수수료는 상품 판매에 대한 대가로, 영업성과 달성을 위한 수단으로 활용되어 옴

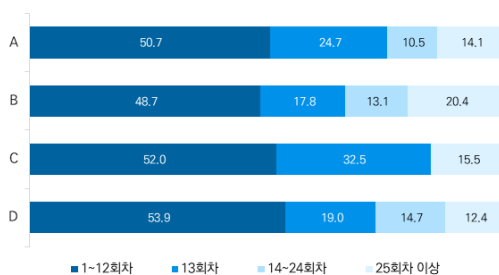
- 판매자에 대한 보상은 조직 구성원의 동기부여에 영향을 미치는 등 회사성과 및 조직운영과 관련을 맺게 되는데, 그동안 수수료 규제는 직접규제보다는 보험회사의 자율적 의사결정에 기초해 운영되어 옴
- 다수의 영업조직이 신계약 창출과 설계사 인력 유치를 목적으로 선지급수수료 체계를 운영함²⁾
 - 영업조직 대다수가 보험계약 체결 2년 이내에 판매자에게 수수료 전액을 지급해 옴(그림 III-2) 참조)

○ 과도한 선지급 비중은 설계사의 보험계약 유지관리 유인, 설계사 이직, 부당승환 등에 영향을 미치고, 이는 결국 보험계약 유지율 하락을 유발함

○ 이에 감독당국은 계약 초기에 집행되는 '선지급수수료'의 지급 한도를 명확히 하고, 최대 7년 범위에서 계약 유지기간 동안 매월 배분하여 지급되는 '유지관리수수료'를 신설함(그림 III-3) 참조)

- 계약 초기에 지급하는 선지급수수료는 상품설계 단계에서 사업비 중 수수료의 용도로 정해진 계약체결비용의 100% 이내에서 집행토록 함
- 한편, 최대 7년 동안 보험계약 유지 시 매월 동일 금액이 지급되는 '유지관리수수료'는 계약체결비용의 0.8% 이내에서 지급하고, 계약체결 5~7년 차에는 '장기유지수수료'를 추가로 지급할 수 있도록 함

〈그림 III-2〉 판매자에 대한 보상구조: 선지급 비중
(단위: %)



주: 각 보험상품별 총수수료 대비 회차별 지급수수료 비중임
자료: 김동겸(2024)

〈그림 III-3〉 수수료 선지급 한도 제한 및 분급 확대

유지관리
수수료
신설

- 보험회사는 보장성보험에 대하여 수수료 등 지급기준을 마련할 때 최대 7년의 범위에서 보험계약이 유지되는 기간 동안에 한해 매월 동일한 금액이 지급되는 항목(유지관리수수료)을 포함시켜야 함

수수료
지급
기준

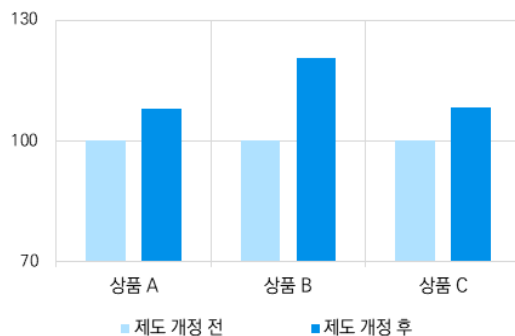
- 납입기간 판매채널별 대표가입속성 기준에서 매월 계약체결비용의 0.8% 이내 지급
- 5년 이상 유지 시 모집종사자에게 매월 추가로 지급하는 항목(장기유지수수료) 포함 : 매월 계약체결비용의 0.4% 이내

2) 1,200% Rule 도입 과정에서 '수수료 분할 지급 방식'을 도입하고 기존 수수료 지급 방식과 병행 운영함으로써 설계사에게 선택권을 제공하였으나 실제로 이를 활용하는 사례가 많지 않음(보험업감독규정 제4-32조)

나. 전속조직과 GA 간 규제 형평성 제고

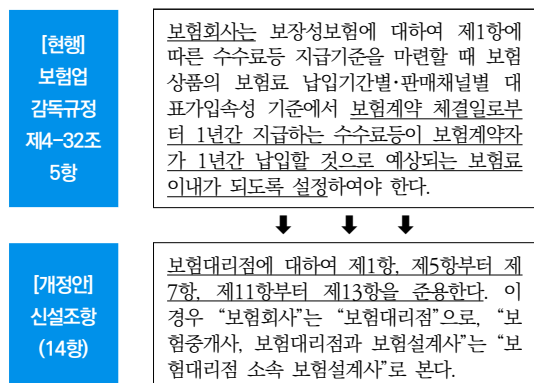
- 금융감독당국은 과도한 선지급수수료 지급 관행 개선을 위해 2020년 1월부터 ‘초년도 모집수수료 지급 한도’ 규제를 도입하였으나, 동 규정은 GA소속 설계사에게는 적용되지 않고 있었음
 - ‘초년도 모집수수료 지급한도’ 규제는 판매자에게 초년도에 지급되는 모집수수료가 보험계약자가 1년 동안 납입할 것으로 예상되는 보험료를 초과할 수 없도록 제한하는 규제로, 통상 ‘1,200% Rule’로 칭함
 - GA업계는 2023년 7월부터 자율협약 형식으로 GA소속 설계사에게도 해당 규정을 적용하여 관리함
- 이로 인해 고액의 정착지원금이 지급되거나 모집수수료 총액이 통제되지 못하는 문제가 발생함
 - ‘1,200% Rule’ 도입 이후 다수의 상품에서 모집수수료 총액이 증가함(그림 III-4) 참조)
 - 특히, 상당수 정착지원금이 단기 판매실적을 달성하는 조건으로 지급되어 정착지원금 회수를 회피하기 위한 불완전판매나 부당승환이 발생하는 악순환이 발생하였음
- 보험대리점 소속 모집종사자에게도 보험회사와 동일한 규제를 적용하도록 함으로써 건전한 모집질서 확립을 유도하고 모집종사자 간 규제차익을 해소하는 방향으로 제도를 개정함
 - GA가 소속 설계사에 지급하는 수수료에 대해서도 초년도 모집수수료 지급한도 규제를 적용함
 - 다만, GA의 내부통제 조직 등 운영비용과 같은 준법경영비에 대해서는 매년 월 보험료의 일정 비율 한도 내에서 ‘초년도 모집수수료 지급한도 규제’ 적용을 제외하기로 함

〈그림 III-4〉 초년도 모집수수료 지급한도 규제 후 수수료 변화
(단위: %)



주: 제도 개정 전 수수료 총액을 100이라 할 때 상대비임
자료: 김동겸·김윤진(2023)

〈그림 III-5〉 모집종사자 간 규제차익 해소 방안



자료: 금융위원회 보도자료(2025. 6. 13.), “「보험업감독규정」 일부개정고시안 규정변경예고”

2. 책임성 강화

가. 판매위탁자로서의 보험회사 책임

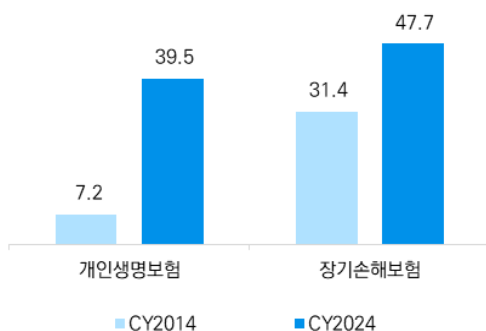
○ 시장 및 경영환경 변화에 따른 보험회사의 판매업무 위탁 증가로 GA채널에 대한 의존도가 심화되고 있으나, 보험회사는 판매위탁자로서 GA에 대한 관리는 미흡한 상황임

- 보험회사 전체 매출액 중 GA채널을 통한 판매 비중은 개인생명보험의 경우 2014년 7.2%에서 2024년 39.5%로, 장기손해보험의 경우 동 기간 중 31.4%에서 47.7%로 증가함(〈그림 III-6〉 참조)
- 한편, 보험계약 유지율이나 불완전판매율 등 개별 GA업체의 질적 측면보다는 판매실적 위주의 모집위탁계약을 체결하여 영업생태계 질서가 훼손된 상황임

○ 이에 금융감독당국은 보험회사의 GA 모집위탁 리스크 평가를 위해 ‘GA 운영위험 평가제도’를 신설함

- 금융감독원은 보험회사와 위탁계약을 체결한 GA의 ‘판매품질’과 보험회사의 ‘판매집중’ 위험을 종합적으로 고려한 각 보험회사의 운영위험을 평가함으로써 보험회사의 GA에 대한 관리강화를 유도하고자 함
 - 금융감독원은 보험회사가 GA에 보험상품 판매를 위탁하는 과정에서 발생하는 ‘판매위탁 리스크관리 강화를 위한 가이드라인’을 마련 중이며, 이를 위해 판매자 제재 이력 확인, 적절한 설계사 위촉기준 마련과 운영 여부, 민감정보 관리능력, 영업건전성 지표 불량 여부 등을 검토 중임
- 보험회사의 판매위탁 리스크관리 수준을 평가한 후, 우수한 회사에 대해서는 인센티브를, 저조한 보험회사에 대해서는 페널티를 적용하는 것을 검토 중임

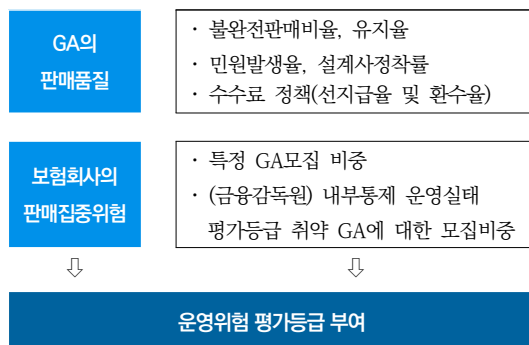
〈그림 III-6〉 보험산업의 GA채널에 대한 매출 비중 변화 (단위: %)



주: 신계약건수 기준임

자료: 생명보험협회 소비자정보통합공사; 손해보험협회, 손해보험 협회공시실

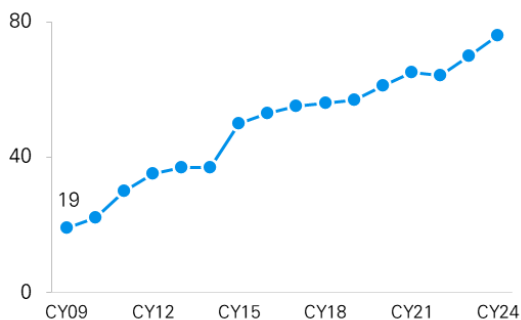
〈그림 III-7〉 보험회사의 GA 운영위험 평가제도 운영안



나. 업무수탁자로서의 GA 내부통제 개선

- 1997년 독립보험대리점제도 도입 이후 GA시장에서 부당 승환계약이나 특별이익 제공 등 불건전 영업행위가 지속적으로 발생하고 있음
 - 이같은 현상은 내부통제제도 및 판매책임 관련 규제가 급성장한 GA 영향력을 적시성 있게 반영하지 못한 결과로 평가됨(금융위원회 2025; 안수현 2024; 김동겸 외 2022)
- 이에 금융감독당국은 대형 GA에 대한 내부통제 관리 의무화, 준법감시 지원조직 최저인원 도입, 임원 자격요건 강화, 영업보증금 현실화 등의 정책을 추진함
 - 대형 GA에 대해 내부통제기준 세부절차 제정, 준수여부 점검, 규정 위반 시 조치방안 마련 등 내부통제 구축·운영을 의무화함
 - GA 규모별 준법감시 지원조직 최저 인원수를 도입하여 내부통제 업무가 효율적으로 수행하도록 개편함
 - 소속설계사가 3,000명 이상인 GA의 경우 준법감시 지원조직 최저인원을 5명으로, 소속설계사가 1,000~3,000명, 500~1,000명 이상인 경우 각각 최소 3명, 2명의 지원조직 인력을 보유토록 함
 - 「보험업법」 및 「금융소비자 보호에 관한 법률」 등 금융관계법령을 위반하여 벌금 이상의 형을 선고받은 자에 대해서는 대형GA 임원직을 3년 동안 수행할 수 없도록 한 현행기준을 5년으로 강화함
 - 대형 GA의 배상책임 능력 제고를 위하여 영업보증금 최저한도를 신설하고, 최고한도는 종전 3억 원에서 5억 원으로 상향 조정함(표 III-1) 참조)
 - 또한, 표준위탁계약서 명시를 통해 불완전판매 등 소비자 피해로 인한 배상책임 발생 시 GA에 대한 보험회사의 구상권 행사가 가능하도록 GA의 판매책임을 강화함

〈그림 III-8〉 대형 GA(소속설계사 500인 이상) 업체 수
(단위: 개)



자료: e클린보험서비스

〈표 III-1〉 GA의 영업보증금 한도 개편

GA소속 설계사 수	최저한도	최고한도
3,000인 이상	3억 원	5억 원
1,000~3,000인	1억 원	
500~1,000인	3천만 원	
100~500인	1천만 원	

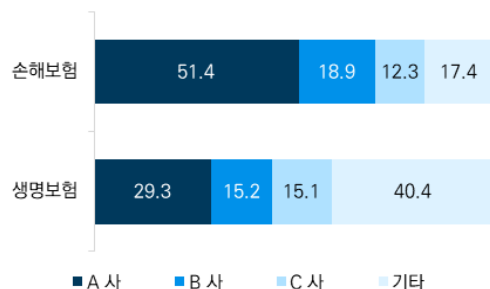
자료: 금융위원회(2025)

3. 경쟁과 혁신: 판매채널 다양화를 통한 보험 접근성 제고

가. 금융기관보험대리점 판매비중 규제 완화

- 소비자의 선택권 제고와 겸업화를 통한 금융업종 간 경쟁 촉진을 목적으로 금융기관보험대리점제도가 2003년 8월부터 도입·운영 중임
 - 방카슈랑스 시장에서 일부 보험회사를 중심으로 한 독점 방지를 위해 은행 등 금융회사 창구에서 특정 보험회사의 상품판매 비중이 특정 한도를 초과하지 않도록 제한하고 있음
 - 제도 도입 초기 판매비중 한도는 50%였으나 2005년에 25%로 강화한 후 현재까지 유지되어 있음
- 일부 손해보험회사들의 방카슈랑스 시장 철수 이후 은행 등 금융기관을 통해 보험상품을 판매하는 보험회사의 수가 크게 줄어들면서, 금융기관보험대리점이 판매비중 규제를 준수하기 어려워짐
 - 생명보험업권은 18개 회사가 참여 중이나, 손해보험업권의 경우 실질적으로 3개 회사만 참여하게 됨
 - 한편, 판매비중 규제로 소비자가 원하는 상품이 있더라도 인위적으로 판매를 억제하거나 다른 보험회사 상품을 권유하는 상황이 발생하고 있다는 점도 지적됨
- 판매비중 규제 합리화를 위해 혁신금융서비스 운영을 통해 효과를 점검한 후 제도화를 추진하기로 함
 - 시장에 참여하는 보험회사 수에 따라 판매비중 한도를 50%(4개 이상) 또는 75%(4개사 미만) 적용함
 - 한편, 혁신금융사업자에 대해 계열사 판매비중 규제, 제휴 보험회사별 판매비중 공시, 정당한 사유 없는 보험회사의 상품 제휴요청 거절 금지, 동종·유사상품 비교·설명 의무 강화 등의 부가조건을 부여함

〈그림 III-9〉 금융기관보험대리점의 보험회사별 점유율
(단위: %)



주: 2025년 6월 말 기준 특정 금융기관보험대리점 현황임
자료: 개별 금융기관 공시자료

〈표 III-2〉 혁신금융서비스 운영 기준: 판매비중

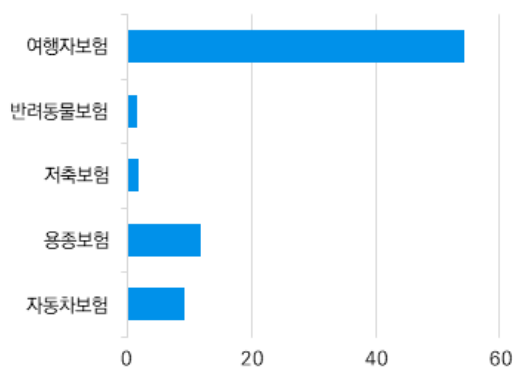
구분		1년 차	2년 차
생명보험	각사	33%	33±@%
	계열사	25%	25±@%
손해보험	각사	50%, 75%	1년차±@%
	계열사	33%, 50%	1년차±@%

주: 실질 4개사 참여 시 50%, 3개사 참여시 75% 적용
자료: 금융위원회 보도자료(2025. 1. 21.), “「신뢰회복」과 「혁신」을 위한 6차 「보험개혁회의」 개최”

나. 보험상품 비교·추천서비스 제도 정비

- 보험상품 비교·추천서비스는 온라인 플랫폼에서 다양한 데이터를 활용하여 소비자에게 적합한 여러 보험회사의 보험상품을 비교·추천하는 서비스로, 2024년 1월 관련 서비스를 출시함
 - 핀테크회사들과 보험회사는 자동차보험과 용종보험 상품에 대한 비교·추천서비스 출시 이후 저축보험, 펫보험, 여행자보험 등으로 제공 상품을 확장해 옴
- 계약 체결과정에서 해당 보험상품의 혜택, 가입의향 강도, 지불의향 가격수준 등이 복합적으로 작용하면서 각 보험상품별로 '구매전환율(Conversion Rate)'이 큰 차이를 보이고 있음(〈그림 III-10〉 참조)
 - 여행자보험 비교·추천서비스의 경우 보험회사 CM채널 보험료와 플랫폼 보험료가 유사하고 플랫폼의 여행 관련 서비스와 보험가입을 연계하여 제공되면서 구매전환율이 상대적으로 높음
 - 반면, 자동차보험 비교·추천서비스의 경우 온라인채널(CM)과 플랫폼 간의 가격 차, 보험료 계산의 부정확성 등이 자동차보험 비교·추천서비스 활성화 저해 요인으로 작용함
- 이에 비교·추천서비스의 정확성 및 이용자 편의 제고를 위해 보험료 체계와 정보공유 범위 확대를 추진함
 - 자동차보험 상품에 대해 보험회사 온라인채널(CM)과 플랫폼 간 보험료 차이를 없애고 일원화함
 - 보험계약 만기일이 4월 19일인 소비자부터 일원화된 가격을 적용함
 - 또한, 정확한 보험료 산출 비교를 위해 자동차 정보, 보험계약 만기일, 특약할인 검증정보 등 핀테크회사에 제공되는 정보공유 범위를 확대 개편함(〈그림 III-11〉 참조)

〈그림 III-10〉 보험상품 비교·추천서비스 구매전환율
(단위: %)



주: 보험료 비교 후 실제 보험계약 체결로 이어지는 비율임
자료: 금융위원회(2025)

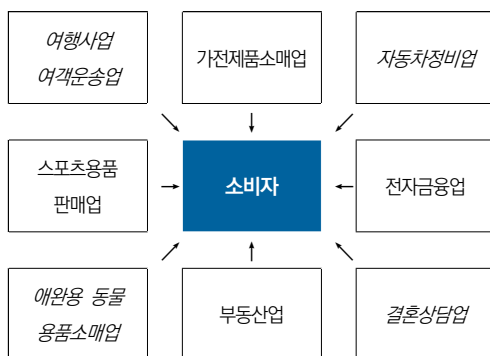
〈그림 III-11〉 자동차보험 비교·추천서비스 제도개편 사항
(단위: %)

보험료 체계	보험료 일원화 (CM채널 = 플랫폼채널) → 비교가능성 제고
정보 공유	차량정보 자동확인(모델명, 연식, 배기량 등) 계약만기일 자동확인(계약 갱신대상 확인) 특약 정보(대중교통 할인, 걸음 수 할인 등)

다. 간단손해보험대리점 제도 정비

- 재화를 판매·증개하는 자가 해당 재화와 용역과 관련된 소액·단기 보험상품을 판매할 수 있는 ‘간단손해보험대리점(舊 단종손해보험대리점)’ 제도가 2015년부터 도입 운영 중임
 - 단종손해보험대리점은 개인의 실생활과 밀착된 간단한 보험상품을 판매하는 대리점으로, 대리점의 의미를 쉽고 명확히 하기 위해 2018년 6월 보험업법시행령 개정을 통해 ‘간단손해보험대리점’으로 변경함
 - 여행사를 통한 여행자보험 가입, 부동산을 통한 화재보험 가입, 동물병원을 통한 펫보험 가입 등과 같이 다양한 업체에서 생활밀착형 보험을 판매 중임(〈그림 III-12〉 참조)
- 과거 ‘간단손해보험대리점’ 제도에서는 모집 가능한 상품범위를 제한함에 따라 생명보험상품은 취급이 불가능했음(보험업법시행령 제28조; 보험업감독규정 제4-4조의 2)
 - 화재보험, 특종 책임, 특종 상해여행, 특종 상해기타, 특종 종합, 특종 권리, 특종 기타, 보증보험, 장기동물보험 등으로 모집할 수 있는 상품이 제한됨(보험업감독업무시행세칙 별표29)
- 소비자들의 생활밀착형 보험상품에 대한 가입 편의성 제고를 위해 ‘간단손해보험대리점’ 명칭을 ‘간단보험대리점’으로 변경하고 영업 범위를 정비함
 - 간단보험대리점이 수행하고 있는 사업내용에 따라 생명보험상품과 제3보험상품 판매를 허용하기로 결정함(〈그림 III-13〉 참조)

〈그림 III-12〉 간단손해보험대리점 등록대리점 운영 분야



자료: 손해보험협회, 손해보험협회공시실; 공시자료를 재구성함

〈그림 III-13〉 간단보험대리점을 통한 보험상품 예시

요양병원	요양시설 이용 중 낙상에 따른 상해 및 해당 상해를 원인으로 한 사망보장
병의원	대장내시경 검진 중 용종 진단 후 제거 시술 관련 보장
부동산 중개대리업	주택 거래 후 채무자의 갑작스러운 사망 시 보험금으로 일정 대출금 상환을 보장

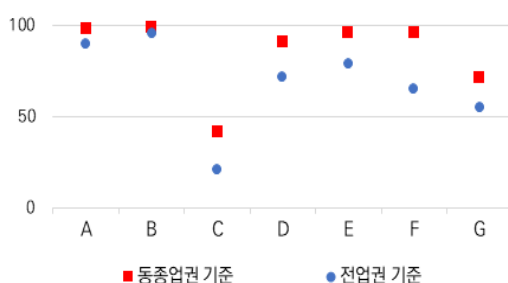
자료: 금융위원회 보도자료(2024. 8. 8.), “보험산업이 신뢰받는 국민동반산업으로 변모해 나갑니다”를 토대로 저자가 재구성함

4. 시장 인프라 개선

가. 비교·설명제도 및 공시제도

- 소비자의 보험상품 선택권 제고를 위해 금융기관보험대리점과 대형 GA에 대해 비교·설명제도를 운영 중임(보험업감독규정 4-11조 및 별표 5의 6)
 - 소속 설계사가 500인 이상인 대형 GA의 경우, 보험계약 체결·대리 시 동종 또는 유사 보험상품을 3개 이상(3개 미만일 경우 전 상품) 비교·설명한 후 설명 내용에 대한 확인서를 수령해야 함
- 그러나 일부 GA의 특정 보험회사에 대한 판매쏠림 현상으로 상품 비교·설명제도 개선 필요성이 제기됨
 - 특히, 일부 자회사형 GA는 모회사에 대한 상품판매 비중이 과도하게 높음(〈그림 III-14〉 참조)
 - 이는 보험상품 판매과정에서 형식적인 비교·설명과 더불어, 판매자가 소비자에게 유리한 상품이 아닌 고수수료 위주의 상품을 추천하는 이해상충문제에서 연유하기도 함
- 소비자가 보험상품 가입 과정에서 보험상품별 판매수수료를 비교 안내 받은 후 가입 여부를 결정할 수 있도록 비교공시 및 비교설명제도를 보완함
 - 동종·유사상품 비교·설명 시 소비자에게 제공되는 상품 정보를 확대하여 소비자 선택권을 강화함
 - 계약체결이 가능한 보험회사 목록을 소비자에게 제공한 후, 소비자가 선택한 보험회사의 상품을 비교·설명 대상에 필수적으로 포함시키도록 함
 - 특정 상품 추천 시 추천사유를 설명하고 해당 상품의 수수료 수준을 5단계 등급으로 표시토록 함

〈그림 III-14〉 자회사형 GA의 모회사 판매 편중도
(단위: %)



주: 2024년 수수료 수입 기준임
자료: e클린보험서비스

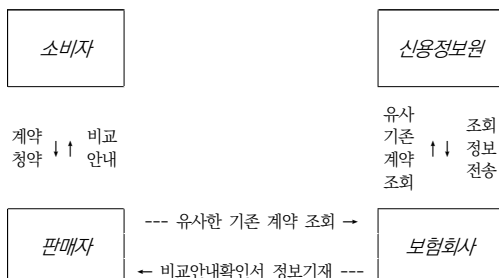
〈그림 III-15〉 수수료 비교공시제도 운영안

보험상품 비교공시	· 보험회사별·판매채널별 및 보험상품별 · 총보험료 대비 수수료 등 비중 (선지급수수료/유지관리수수료 비중) · 보험협회 홈페이지 비교공시
대형 GA 영업기준	· 보험계약체결 권유 시 - 해당 보험상품 선정 기준, 추천사유 및 - 수수료 등 수준(등급 및 순위) 등을 설명 · 5단계 등급 표시

나. 상품안내·상호협정·보고체계

- 계약전환 과정에서 신규 계약에 대한 비교안내시스템이 구축되어 있으나, 과열 영업경쟁으로 인한 소비자 피해 발생을 방지하기 위해 시스템을 고도화하고 승환계약 공시를 강화하는 방향으로 제도를 개편함
 - 소비자들이 보험계약을 전환하는 과정에서 해약환급금 정보 대신 환급률을 비교할 수 있도록 하고, 공시이율 외에 예정이율도 비교가 가능하도록 시스템을 고도화함
 - 시장규율 강화 차원에서 '자사 승환계약률'에 대한 보험협회 비교공시를 신설하기로 함
- 또한, 보험영업생태계 질서 확립 수단의 일환으로 생명보험회사와 손해보험회사 외에 GA를 포괄하는 '통합 상호협정' 체결이 가능하도록 제도 개정을 검토 중임
 - 일사전속체제에서 위탁판매 중심으로 모집시장 구조가 변화함에 따라, 보험회사만을 상호협정 당사자로 한 현행 규정으로는 사업자 주도의 영업생태계의 자정기능 확보가 어려울 수 있음
 - 보험협회에서 운영 중인 모집질서 관련 협정의 경우 위임관계에 있는 보험회사만 책임 부과가 가능하고 GA 등 직접 판매기능을 수행하는 주체에 대한 행위 제한과 제재에는 한계가 존재함
 - '통합 상호협정' 도입을 통해 과열경쟁을 억제하고 부당승환 유도를 방지하여 시장질서를 개선하고자 함
- 사업비 집행 합리성 제고를 위한 보고체계 구축과 함께 비합리적 사업비 집행에 대한 제재방안을 마련함
 - 보험료, 보험금, 사업비 등을 포함하는 '수지차 현황'에 대한 업무보고서를 마련하여 상시 점검토록 함
 - 발생주의 원칙을 표방하는 새로운 회계제도 도입으로 특정 기간 중 보험회사의 현금 유입·유출 비율을 의미하는 '수지차 현황' 지표는 폐지하였으나, 사업비 관리를 위해 적정 지표를 산출하기로 함
 - 한편, 보험업감독규정상 비합리적 사업비 집행에 대한 제재 근거를 명확히 마련하도록 마련함

〈그림 III-16〉 승환방지를 위한 비교안내시스템



〈그림 III-17〉 보험업계의 자율협약 체결 사례

